

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1262/2531

อัยการ เพชรบุรี
นาย สุขชัย ปาน กิจ เจริญ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คโดยเขียนจำนวนเงินและลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายไว้แต่ยังไม่
ได้ลงวัน เดือน ปี กำหนดเวลาสั่งให้ธนาคารใช้เงิน ดังนี้ แม้ภายหลังจำเลยจะยอมให้
ผู้เสียหายเขียน วัน เดือน ปี ลงในเช็คเองต่อหน้าจำเลย ก็เพื่อให้เช็คมีรายการ
สมบูรณ์ตามกฎหมายมีผลให้ใช้สิทธิฟ้องร้องกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น จำเลยจึงไม่มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ ศาล
ฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วว่า จำเลยออกเช็คทั้งเจ็ด
ฉบับมอบให้แก่นางสาววิณา ผาติหนูดีผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้เงินกู้โดยจำเลยได้เขียน
จำนวนเงินในเช็ค และลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายไว้แล้วทุกฉบับ แต่ยังไม่ได้เขียนวัน
เดือน ปีลงในเช็ค และจำเลยยอมให้ผู้เสียหายเขียน วัน เดือน ปี ลงในเช็คเองต่อ

หน้าจําเลย เมื่อเช็คถึงกำหนดส่งจําเลย ผู้เสียหายนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารตาม
เช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเหล่านั้น คงมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า
ที่จําเลยยอมให้ผู้เสียหายเขียนวัน เดือน ปี ลงในเช็คต่อหน้าจําเลยจําเลยจะมีความ
ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คหรือไม่เห็นว่า วัน เดือน
ปี ในเช็คเป็นกำหนดเวลาสั่งให้ธนาคารใช้เงิน จึงเป็นสาระสำคัญของการกระทำความ
ผิดฐานนี้ด้วยเช็คที่ไม่ลงวันเดือนปียอมถือได้ว่าไม่มีวันเดือนปีที่ผู้ออกเช็คกระทำ
ความผิด แม้จําเลยจะยอมให้ผู้เสียหายเขียนวัน เดือน ปี ลงไปในเช็คทั้งเจ็ดฉบับต่อ
หน้าจําเลยก็เพื่อให้เช็คมีรายการสมบูรณ์ตามกฎหมายมีผลให้ใช้สิทธิฟ้องร้องกันได้
ในทางแพ่งเท่านั้น ดังนั้น การออกเช็คโดยไม่ลง วัน เดือน ปี ผู้ออกเช็คจึงไม่มีความ
ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จุสวัสด์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ